

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3512/2535

นาย วรพจน์ สหชาติภากร
นาย ปรีชา กล้าหาญ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1374

ป.วิ.พ. มาตรา 55

แพ่งล่อยกัปรถเข็นของจำเลยวางอยู่ริมทางเท้าของถนนสาธารณะแต่ปิดบังหน้าร้านและข้างร้านของโจทก์บางส่วน แม้โจทก์จะผ่านเข้าออกร้านของโจทก์ในส่วนอื่นได้บ้างก็ตาม แต่ก็เป็นการใช้การไม่สะดวกเท่าที่ควร เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควร จึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไปได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของร้านค้าเลขที่ 339 หมู่ที่ 1 ซอยโกเบ ถนนสุขสวัสดิ์ ซึ่งจำหน่ายและซ่อมรถจักรยานยนต์และรถจักรยานจำเลยได้ตั้งร้านแพ่งล่อยขายหนังสือพิมพ์ ดอกไม้และอาหารปิ้งย่างริมทางเท้าด้านหน้าร้านติดกับถนนสุขสวัสดิ์ปิดบังขวางทางเข้าออกของโจทก์และของลูกค้าที่นำรถมาซ่อม ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายและเดือดร้อน ขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายรถถอน

ร้านแผงลอยออกไปจากหน้าร้านของโจทก์ ไม่ให้เข้ามาเกี่ยวข้ออีกและให้จำเลยใช้
ค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยนำรถเข็นมาตั้งเป็นร้านขายหนังสืออยู่ริมไหล่ทางถนน
สุขสวัสดิ์ มิได้ตั้งอยู่ริมทางเท้าด้านหน้าร้านโจทก์บริเวณดังกล่าวมีเสาไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าแห่งประเทศไทยและการสื่อสารแห่งประเทศไทยและเสาปิดป้ายประจำซอย
โกเบอยู่ตรงโค้งหัวมุมด้านหน้าของร้านค้าโจทก์ห่างประมาณ 5 เมตร บริเวณหน้า
ร้านค้าโจทก์มีทางเข้าออก 2 ด้านทางด้านถนนสุขสวัสดิ์ และทางด้านซอยโกเบ
โจทก์ใช้ทางนี้ประกอบธุรกิจเป็นปกติวิสัยมาตลอด จึงไม่ทำให้โจทก์เสียสิทธิใช้ทาง
เข้าออกสู่ถนนสาธารณะโจทก์ไม่เสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลย
และบริวารขนย้ายรถถอนร้านแผงลอยออกไปจากหน้าร้านโจทก์ และห้ามมิให้เข้ามา
เกี่ยวข้อหน้าร้านโจทก์อีกต่อไปคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า
โจทก์เป็นเจ้าของร้านค้าเลขที่ 339 อยู่หมู่ที่ 1 ตำบลปากคลองบางปลากด กิ่งอำเภอบาง
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ หน้าร้านอยู่ติดถนนสุขสวัสดิ์ ด้านข้างอยู่ติด
ซอยโกเบ ที่ร้านของโจทก์ดังกล่าวนี้จำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน
และรับซ่อมด้วย โดยใช้ชื่อร้านว่าโกเบมอเตอร์ไซด์ จำเลยได้ตั้งแผงลอยกับจอดรถ
เข็นอยู่ที่หน้าร้านของโจทก์ตรงบริเวณถนนสุขสวัสดิ์ติดกับซอยโกเบเป็นประจำทุก
วัน

จำเลยฎีกาว่า การกระทำของจำเลยดังกล่าวไม่เป็นละเมิดต่อโจทก์ และโจทก์
ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1337 บัญญัติว่า "บุคคลใดใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้รับ

ความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควร ในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบไ้รู้ท่านว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิจะปฏิบัติการเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไปทั้งไม่ลบล้างสิทธิที่จะเรียกเอาค่าทดแทน" ประกอบกับศาลฎีกาได้พิจารณาตามภาพถ่ายหมาย จ.7 และ จ.8 แล้ว เห็นได้ชัดเจนว่าแผงลอยกับรถเข็นของจำเลยปิดบังหน้าร้านและข้างร้านของโจทก์บางส่วน เช่นนี้ แม้โจทก์จะผ่านเข้าออกร้านของโจทก์ในส่วนอื่นได้บ้างก็ตาม แต่ก็เป็นการใช้สิทธิที่ไม่สะดวกเท่าที่ควร ฉะนั้นเมื่อจำเลยตั้งแผงลอยกับจอดรถเข็นกีดขวางทางเข้าออกร้านโจทก์เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควร การกระทำดังกล่าวของจำเลยจึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องเพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร้อนนั้นให้สิ้นไปได้ ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปรีชา ธนानันท์-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ